



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0101900-17.2016.8.26.0050 - C. 40/17**

Réu: **JOSÉ ALVES DE SOUSA VIANA**

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 04 de abril de 2017, às 16:20h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). **MARCOS FLEURY SILVEIRA DE ALVARENGA**, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o representante do Ministério Público na pessoa do(a) **Dr(a). Cláudia Porro**, presente o réu **JOSÉ ALVES DE SOUSA VIANA**, qualificado em apartado, a defesa na pessoa do(a) **Dr(a). FABIO PEREIRA ARAUJO SANTOS**, OAB 334.925/SP, e as testemunhas **CARLOS ALBERTO MARTINS**, **DEYVIS WILSON LARANJEIRA**, e a testemunha de defesa **Tainy Bonifácio Vieira**, apresentada nesta data pelo defensor. Abertos os trabalhos, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das testemunhas de acusação e, sem oposição do Ministério Público, ouvida a testemunha de defesa e, em seguida, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade e se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi dito que : Indagado as partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra as partes para alegações finais.

Dada a palavra ao(à) **Dr(a). Promotor(a) de Justiça**, pelo(a) mesmo(a) foi dito: **JOSE ALVES DE SOUSA VIANA** foi denunciada como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei n. 11.343/06, porque em dia, local e horário descritos na denúncia, foi surpreendido tendo em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 44 papelotes de cocaína (massa líquida de **71,7 g**) e 7 porções de cocaína (massa líquida de **189,8 g**), tudo com intenção de entrega ao consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. e laudo de constatação de fls.15/16 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 44/46. Devidamente citado, o réu apresentou resposta escrita. Ao longo da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, procedendo-se ao interrogatório. É o breve relato. A ação penal **PROCEDE**. Restou cabalmente demonstrado que o acusado foi surpreendido mantendo em depósito a droga apreendida para o fim de mercancia, nos exatos termos da exordial. Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência a fls.13/16, pelo auto de exibição e apreensão a fls.17/19 e notadamente pelo laudo de exame químico toxicológico juntado a fls. 180/182 que atesta ser **COCAÍNA** prevista na portaria 344/98 da SVS/MS, a substância apreendida. Não restam dúvidas, outrossim, quanto a autoria. Na fase policial o réu disse que possuía a droga para o próprio consumo por ser bastante viciado. Perante o Juízo o réu deu a mesma versão, dizendo ser viciado em droga e comprava direto dia sim e outro não, três papelote. Quatro dias antes de ser preso o rapaz ofereceu toda a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

droga dizendo que ia viajar e assim comprou a droga por R\$ 2.000,00 que estava numa mochila no interior da qual também estavam as duas balanças. Por quatro meses ligava dia sim dia não para trazer droga e por isso acredita que foi ligado ao tráfico. Ganhava mais que dois mil no bar e havia recebido a rescisão de R\$ 14.000,00. Comprou a droga de “Polaco”. Fazia uso da droga nos bar que vinte minutos do seu trabalha. Não conhecia os policiais e nunca foi processado. Trabalhou como garçom em diversos restaurantes. Tal versão, entretanto, restou isolada. O Policial Civil Carlos Alberto Martins declarou em ambas as fases que na data dos fatos estiveram no apartamento do réu em razão de investigação e obtiveram Mandado de Busca e Apreensão e no local foi apreendida a cocaína. Participou das investigações que se iniciaram no Pq. D. Pedro II quando da prisão de um “vapor” e havia anotações com esse indivíduo e a partir disso houveram interceptações telefônicas que permitiram chegar no réu. Estava ele e a família. Foram localizadas drogas numa geladeira no quarto dele e em outro cômodo. Tinha também balança de precisão. Havia cocaína em porções maiores e outras já embaladas. As balanças de precisão também foram apreendidas e dinheiro. Estava o réu e a esposa. O réu disse que era para o consumo e que a esposa não saberia. Nas interceptações haviam números utilizados pelo réu e o telefone foi apreendido. O réu é a ponta final das investigações mas há gente acima dele. Ele não dificultou o ingresso porque não teve chance. Esperaram ele sair e retornaram com ele para o local. No mesmo sentido o Policial Civil Deyvis Wilson Laranjeira declarou que tinham investigação por tráfico na área central e localizaram o “esquema”. O réu tinha um funcionário cuja função era capacitar clientes. Conseguiram Mandado de Busca e no local foi encontrada cocaína num “cooler”. A droga estava em porções grandes e individuais. Localizaram uma balança. Foi apreendido dinheiro. Foi realizada quebra de sigilo telefônico. O réu é conhecido como “Zeca”. Ele vendia, ou seja, ele mesmo descia do prédio ou no bar onde trabalhava e fazia a entrega. Ou o réu ou o funcionário dele fazia a entrega. Era quantidade razoável porque eram 300 gramas e a cocaína era de qualidade boa. Na casa dele não tinha mistura. O réu tinha o distribuidor que foi preso e mais um outro que esta sendo investigando. O réu vendia droga e é considerado como traficante. Ele admitiu a traficância quando do encontro da droga. A esposa do réu que não presta o compromisso de dizer a verdade declarou ao ser ouvida como testemunha de defesa que estava na hora que ele foi abordado. Estavam saindo do prédio quando vieram três homens e foram a sua casa. A colocaram dentro do banheiro sentada e perguntaram onde estava a droga e disse que não sabia. Depois soube que a droga foi localizada mas não sabia de sua existência. Não viu a droga. Não tinha balança de precisão. O apartamento tem um quarto e reside lá com o réu e sua filha de seis anos. Trabalha como garçom e ele trabalhava num bar. O réu faz uso de cocaína e geralmente na rua porque nunca viu em casa. Pelo que sabe não ele não vende drogas. O réu tinha acabado de fazer acordo no trabalho anterior que era numa padaria. Na data dos fatos ele trabalhava num bar. **Ele nunca se queixou de possuir inimigos ou alguém que quisesse prejudicá-lo.** A palavra dos policiais, portanto, há que ser acolhida notadamente porque não haveria razão para policiais acusarem injustamente o réu se sequer o conheciam e este nada alegou contra eles. Neste passo, vale mencionar a Jurisprudência pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais devem ser tidos como verdadeiros, até que se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

prove o contrário: **“O testemunho de policiais merece fé, até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea”** (TJSC- AC- Rel. Miranda Ramos - RT 426/439). Em suma, não se vê razão, na hipótese vertente, para elidir os testemunhos policiais, que não haviam quaisquer motivos, para que forjassem a prisão do réu, perpetrando, de conseqüente, dois outros delitos, tráfico de entorpecentes e denúncia caluniosa. Não há dúvidas, destarte, **que a grande quantidade de droga de efeitos nefastos apreendidas em poder do réu é compatível com o tráfico descrito na inicial.** Ante todo o exposto, aguarda-se a **PROCEDÊNCIA** total da presente ação penal nos exatos termos da denúncia. Por ser o delito equiparado à hediondo, o regime de pena deve ser necessariamente o inicial fechado, por força do disposto na Lei 11.464/07.

Dada a palavra ao **Dr. Defensor**, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz, o Réu foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06. Consta da respeitável denúncia, que no dia 01 de dezembro de 2016, por volta das 14:45h, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, o réu ao sair de sua residência foi abordado pelos policiais e de pronto franqueou a entrada aos policiais. Em busca no apartamento, os policiais lograram êxito, localizando atrás do guarda roupas, 51 papérolas de cocaína, totalizando 220gramas, aos quais o réu alegou ser para consumo pessoal. Em ato contínuo foi decretada a prisão do acusado por prática do crime de tráfico de drogas. **O denunciado nega veementemente a prática do delito, pelo qual está sendo processado, esclarecendo que possui um bar comprado com o dinheiro de sua rescisão contratual e estava obtendo lucro, porém, por ser usuário de drogas, costumava ligar para um traficante local de nome Renato e de alcunha “Polaco”, o qual levava em seu bar situado na rua Manoel Dutra. Ocorre que dois ou três dias antes de sua prisão, o réu foi abordado pelo traficante Renato que estava nervoso e desesperado, dizendo que precisava “desovar” a droga, posto que, estava com um problema seríssimo, momento em que ofereceu a José Alves pela quantia de R\$ 2 mil reais, momento em que este entregou-lhe o dinheiro e recebeu uma mochila com vários papérolas de cocaína.** Frisa-se que o réu, não verificou o conteúdo total do que havia na mochila, sendo que após chegar em sua casa, notou que além da droga, continha ainda duas balanças de precisão. Frisa-se que o acusado em momento algum comprou a droga para mercancia a terceiros. Outro fato que comprova a veracidade dos fatos é que este traficante “desapareceu” da região. **Ademais, Nobre Julgador, que o réu possui um filho de outro casamento, tem uma enteada de 06 anos de idade e trabalha honestamente.** Trata-se de réu primário e não foi preso vendendo drogas a ninguém, ou seja, de fato a droga era para consumo pessoal. **DO DIREITO: MM. JUIZ** Não assiste razão ao Ilustre Representante do Ministério Público, quando requer e pretende a condenação dos pela prática dos delitos a ele imputado e descrito na respeitável denúncia. **A respeitável denúncia inquisitória, não merece prosperar, eis que as provas carreadas aos autos, não tem o condão de firmar decreto condenatório, posto que, restaram flagrantemente insuficientes.** Na verdade, não consta nos autos qualquer prova firme de que o denunciado tenha cometido os crimes descritos na denúncia. O auto de constatação e o laudo químico toxicológico comprovam a materialidade delitiva, mas não comprovam a autoria delitiva. Policial Civil, Carlos Alberto Martins. “A prova admissível é aquela permitida pela Lei ou pelos costumes judiciais. É também, conhecida como genérica pois tal intese todas as admitidas pelo direito.” Não se trata de desprestigiar pura e simplesmente por puro preconceito a palavra dos policiais, mas, tal declaração deve ser encarada com certa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

reserva, pois **necessita do respaldo em provas idôneas para torná-las crível**. Agora, **na hipótese dessa incriminação encontrar-se completamente divorciada de outros elementos, a sua rejeição impõe-se**, até porque, assim decidiu o TACRIM/SP em v. acórdão perfeitamente aplicável à hipótese: *"Embora os policiais não estejam impedidos processualmente de depor e nem possam, a priori, ser considerados como suspeitos, suas narrativas devem ser recebidas com reservas, pois quando em juízo estão dando conta dos atos praticados, tendo, portanto, todo interesse em demonstrar a legitimidade da ação praticada"* (RT. vol. 575/481). Portanto, não existem provas materiais ou testemunhais que o Acusado, cometeu o delito narrado na exordial, assim, o mesmo deve ser absolvido, das imputações por insuficiência de provas. **O denunciado nega veementemente a prática delitiva.** Consta nos autos apenas depoimentos dos policiais que são contraditórios e imprecisos. **Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, e tendo em vista que o denunciado é tecnicamente primário, requer:** O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, pois o denunciado cumpre os requisitos exigidos pela norma penal, fazendo jus ao benefício em apreço. *Preconiza o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 que, "nos delitos definidos no caput e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Ocorre que a Lei nº.11.343/06, trouxe uma causa especial de diminuição de pena, e o denunciado cumpre os requisitos exigidos pela norma penal em apreço.* Trata-se de requerente sem antecedentes criminais, primário, nunca se relacionando com nenhum tipo de ocorrência policial, com ocupação lícita e residência fixa. Destarte, ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do acusado, porque em desacordo com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, viola seu direito constitucional à liberdade de locomoção. **ANTE AO EXPOSTO, REQUER: A ABSOLVIÇÃO do denunciado, por insuficiência de elementos probatórios, a forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, salvo melhor juízo, a desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006 face o acusado ser mero usuário, ou ainda caso esse também não seja o entendimento, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, requer ainda, seja concedida a liberdade provisória sem fiança ao requerente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, para que em liberdade recorra da sentença, posto configurado o art. 59 da 11343/06, concedendo-lhe o direito pleiteado.** Termos em que, Pede deferimento.

Pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi proferida a seguinte sentença: **VISTOS, JOSE ALVES DE SOUSA VIANA**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, "caput", porque, consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 dezembro de 2016, por volta de 13h00min, no apto 78 na Rua Avanhadava nº 921, Bela Vista, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 44 papelotes de cocaína (massa líquida de 71,7 g) e 7 porções de cocaína (massa líquida de 189,8 g), tudo com intenção de entrega ao consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação e laudo de exame químico toxicológico. Segundo se apurou, no dia e local dos fatos, o denunciado tinha em depósito em sua residência, no interior de um cooler escondido atrás de um guarda-roupa em seu quarto, os papelotes e porções de cocaína acima especificadas, além de duas balanças digitais de precisão e a quantia em dinheiro de R\$ 1276,00 (mil duzentos e setenta e seis reais). A droga, o dinheiro e as balanças forma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

localizadas e apreendidas após o cumprimento de mandado de busca, os policiais estavam acompanhados do acusado e de sua esposa. A natureza da droga (cocaína), a quantidade e forma de acondicionamento de toda a droga apreendida; a apreensão de dinheiro e de suas balanças de precisão, além do prévio mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, tudo evidencia que a droga se destinava à entrega ao consumo de terceiros. Notificado o réu nos termos do artigo 55, da Lei 11.343/06 (fl. 172), apresentada defesa preliminar (fls. 159/166), recebida a denúncia (fls. 171). Juntado o laudo de fls. 180/182, durante a instrução criminal ouvidas duas testemunhas comuns e uma de defesa, afinal interrogado o réu. Em memoriais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal uma vez comprovada a autoria e materialidade delitiva, condenando-se o réu tal como capitulado na denúncia. A defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses. **É o relatório. DECIDO.** A ação penal é procedente. Com efeito, em que pesem a negativa, versão e álibi do réu quando interrogado em juízo, absolutamente dissociados e divergentes dos demais elementos de prova e convicção. Não bastasse sua prisão em flagrante a em tese conferir a certeza visual imediata do crime (fls. 1/42), igualmente ouvidos em juízo, ambos os policiais civis diretamente responsáveis pela ocorrência e flagrante, de forma isenta, coerente e convincente, bem dispuseram e esclareceram que, justamente em razão de investigação prévia dando conta do envolvimento do réu com o tráfico, expedido mandado de busca e apreensão à residência do denunciado, cumprida a ordem, na casa do réu apreendidas mais que razoáveis porções de cocaína em porções já individualmente embaladas e porções maiores, além de duas balanças de precisão e importância em dinheiro. A mais que expressiva quantidade de cocaína apreendida, somada as duas balanças de precisão e valores em espécie, bem demonstra o inequívoco destino ao ilícito comércio perpetrado pelo denunciado. É o quanto basta à condenação firme e segura do réu, revelando-se absolutamente inviável a pretendida desclassificação para a hipótese do artigo 28 da Lei de Tóxicos. Quanto aos depoimentos dos policiais civis, não há porque desacreditá-los justamente por serem policiais. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais a acusada, pessoa desconhecida. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova e convicção tal como acima apontado. Registre-se também não ser a hipótese de flagrante preparado. O crime era desenvolvido normalmente pela ré, surgindo a observação policial, bem como a ação visando coibir a empreitada criminoso, mostrando-se legítima a prisão em flagrante delito. Por fim, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 17/19, no laudo de constatação de fls. 22/24 e, em especial, no laudo de exame químico-toxicológico do Instituto de Criminalística de fls. 180/182, com resultado positivo para a substância entorpecente cocaína. **Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 130/131, para condenar o réu JOSÉ ALVES DE SOUSA VIANA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.** Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à ausência de antecedentes (fls. 132/133), personalidade, circunstâncias e consequências do delito, fixo-lhe a pena base em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por não se aplicar qualquer outra causa modificadora. Com fundamento no §4º, do artigo 33, da citada Lei 11.343/06, sendo o réu primário e não ostentando antecedentes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

criminais, não constando ainda que se dedique a outras atividades criminosas ou mesmo integre organização criminosa, porém, considerando a gravidade do crime em questão, reduzo a pena base acima fixada de 2/3, **tornando-a definitiva em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no mínimo legal.** Em atenção ao disposto no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90, considerando ainda a decisão do E. Supremo Tribunal Federal proferida no HC 82959/SP, publicado no DO de 01/09/2006, ementa vol. 02245-03, sendo primário, sem antecedentes, tendo em conta ainda o lapso em que preso se encontra desde o flagrante, **fixo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena imposta, sem direito de apelar em liberdade,** porquanto esteve preso no curso do processo, nada existindo para alterar essa situação. Dedicou-se ao pernicioso tráfico de entorpecentes, razão pela qual, caso permanecesse em liberdade, certamente estaria em risco a ordem pública. Inclusive classificado como hediondo, em que pese o r. entendimento da D. Defesa, entendo incompatível eventual fixação de regime aberto, ou mesmo substituição por pena restritiva de direitos. Recomende-se o na prisão onde se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Por fim, decreto a perda dos bens e valores apreendidos (fls. 17/19). Custas na forma da lei. Publicada em audiência, intimadas as partes, registre-se e cumpra-se. Neste ato, sem recurso das partes e acusado. Oportunamente certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se Guia de Recolhimento e ofícios de praxe. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ Jefferson Alencar Barbosa, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
 Juiz(a) de Direito